

1503126-62.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266208/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 20555289 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 148/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2266208 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503126-62.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503126-62.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266208/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 20555289 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 148/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2266208 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE PEREIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

LUIZ HENRIQUE PEREIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo o Ministério Público, no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 10h50min., na via pública da Rua Moises Paulino da Cunha, proximidades do número 327, bairro Jardim Boa Esperança, neste município e comarca, o denunciado guardava e tinha em depósito, com intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 04 (quatro) porções cocaína na forma de "crack", e 22 (vinte e duas) porções da mesma substância, em forma de pó para venda

a consumo de terceiros.

O réu foi notificado (fl. 79) e apresentou defesa prévia (fl. 83/84)

A denúncia foi recebida (fls. 86/87).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o réu.

O Ministério Público apresentou suas Alegações Finais oralmente, pugnando pela procedência da denúncia. A Defensoria Pública pugnou pela nulidade do feito, absolvição do acusado e, subsidiariamente, pela fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.

DECIDO.

Quanto à preliminar de nulidade da busca pessoal, observo o seguinte. Segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, que me vejo obrigado a acatar, "exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência".

E prossegue a C. Corte responsável pela uniformização da lei federal no País: "o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial" (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0)).

Não obstante eventual entendimento pessoal deste magistrado em sentido diverso, a uniformidade da jurisprudência dos tribunais é importante para assegurar os princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica. Portanto, não deve limitar-se somente ao processo civil.

Como destaca Franklyn Roger Alves Silva, "o Judiciário brasileiro parece não querer amadurecer a ponto de compreender que o processo não é o espaço adequado para o lançamento de posições pessoais despidas de qualquer embasamento e observância aos precedentes existentes no ordenamento jurídico", concluindo que "o volume excessivo de demandas aforadas perante o STJ e o STF deriva da ausência de conscientização do primeiro e segundo graus de jurisdição da necessidade de se preservar a uniformidade de entendimentos, e a existência de um mecanismo capaz de buscar a estabilidade e o respeito à jurisprudência e o respeito à jurisprudência é uma saída imediata" (Os Efeitos do Novo Código de Processo Civil no Direito Processual Penal: Um Feixe de Luz Para o Caminho da Sofisticação ou a Permanência na Escuridão? Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 423, ano 112, p. 38-78, jan-jun 2016, p. 72).

Ocorre que, no caso dos autos, a droga não foi localizada em busca pessoal: na verdade, os entorpecentes estavam na calçada.

Assim, não há que se falar em nulidade.

No mérito, a presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.04, pelo boletim de ocorrência de fls.18/20, pelo auto de exibição e apreensão de fls.21/22, pelas imagens de fls.23/26, pelo laudo de constatação de fls.28/31, pelo laudo toxicológico de fls.63/65, bem como pela prova oral colhida.

A autoria do crime, de igual forma, está evidente, tendo contado, inclusive, com a confissão do réu, que admitiu que estava guardando a droga (04 porções cocaína na forma de "crack"), para um terceiro, o qual, inclusive, lhe pagou para guardar a droga.

E, estando a confissão em harmonia com os demais elementos de droga, a condenação é medida de rigor.

Quanto às 22 (vinte e duas) porções da mesma substância, em forma de pó, não havendo prova de que pertencessem ao acusado, não lhe podem ser imputadas.

Não há que se falar em atipicidade advinda da aplicação do princípio da insignificância.

Isto porque o bem jurídico protegido, in casu, é a saúde pública. Dessa forma, irrelevante a quantidade da droga apreendida, haja vista que qualquer que seja o volume confiscado, já há ofensa ao bem tutelado.

Nesse sentido já decidiu o Pretório Excelso:

"O fato de o agente haver sido surpreendido com pequena quantidade de droga três gramas - não leva à observação do princípio da insignificância, prevalecendo as circunstâncias da atuação delituosa" (STF, HC 87319/PE, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 07/11/2006).

No mais, a eventual condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade aqui transmutada em fato comprovado de que também se dedicava à comercialização de entorpecentes.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não o prejudicam, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, a confissão não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Por fim, na terceira e última fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que pequena a quantidade de drogas e não comprovado o envolvimento do réu com atividades criminosas, fixo definitivamente a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e a pagamento de 166 dias-multa.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006).

Presentes os requisitos legais e, em conformidade com a segunda parte do § 2º do

art. 44 do Cód. Penal, impõe-se substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação.

Importa anotar, por fim, que o benefício é compatível com as circunstâncias do presente caso, que não apresenta contornos de gravidade diferenciada (mormente por conta da quantidade de droga), e com as condições pessoais favoráveis ao réu, que é primário.

Nos termos do Tema: 972 do STF, é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, de modo que fixo o regime inicial aberto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR LUIZ HENRIQUE PEREIRA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação, bem como ao pagamento de 166 dias-multa, no patamar mínimo.

Faculto o recurso em liberdade por este processo.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro porventura apreendidos.

Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Registre-se e efetuem as comunicações de praxe.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 25 de outubro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA